



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1050 del 07/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 112 del 03/07/2026

PROPOSTA N. 1903 del 02/07/2026

OGGETTO: Somma urgenza (art. 140 D.Lgs. n. 36/2023) in conseguenza evento meteorico verificatosi tra il 20-21 Ottobre 2024 - Liquidazione lavori movimento terra corsi d'acqua Turrino, Amato e Collettore B - CIG B5019D75F6 - CUP C88H24001210002

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a seguito di ricezione del Messaggio Allertamento Unificato (M.A.U.) - fase previsionale - acquisito con prot. n° 658160 del 20/10/2024, con cui si dichiarava un livello giallo di allertamento per criticità idrogeologia-idraulica e idrogeologica per temporali, con ordinanza del sindaco n. 58 del 21/10/2024 si disponeva l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile;
- a seguito dell'attivazione del COC è stata avviata un'azione di monitoraggio costante del territorio durante la quale è stato accertato che a causa dell'evento meteorico estremo si sono verificati danneggiamenti alla viabilità comunale e situazioni di pericolo imprevisti e imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e tali da richiedere l'esecuzione di interventi in somma urgenza;
- il giorno 21/10/2024 l'ing. Nicola Cerminara ha esperito un sopralluogo presso la zona industriale del comune di Lamezia Terme da cui è emerso che le aree adiacenti alla SS18 risultavano allagate a causa dell'apporto idrico proveniente dai corsi d'acqua ubicati a monte di detta viabilità e ravvisava la necessità di avviare, senza indugio, i lavori di movimento terra presso le sezioni terminali dei corsi d'acqua Turrina, Amato e del collettore B posto in destra idraulica del torrente Turrina, il cui livello idrico aveva raggiunto il limite delle arginature, al fine di aumentare la capacità di deflusso delle acque che si raccolgono in detti corsi idrici e favorire il rapido abbassamento del livello idrico delle acque presenti nelle aree alluvionate;
- a seguito di quanto constatato l'ing. Nicola Cerminara, in pari data, redigeva apposito verbale in cui, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023, dichiarava la somma urgenza degli interventi necessari al superamento delle criticità riscontrate e affidava in forma diretta e in deroga alle procedure di affidamento di cui al D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico BNT Ambiente e Servizi srl (P. IVA 03601220795), con sede in Loc. Prato S.P. 113 del comune di Lamezia Terme, l'esecuzione di detti interventi per un importo stimato pari ad euro 5.596,93, comprensivo degli oneri della sicurezza e costo della manodopera incluso IVA di legge;

Richiamata

- la Delibera di Giunta Comunale n.319 del 08/11/2024 con la quale si propone al consiglio comunale di deliberare l'approvazione del provvedimento di riconoscimento della spesa complessiva di euro 243.715,84 IVA e oneri compresi, resasi necessaria per l'esecuzione degli interventi ordinati ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 173 del 31/12/2024, con la quale si approva, ai sensi e per gli effetti del combinato degli artt. 191 c.3 e 194 c.1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000, il provvedimento di riconoscimento della spesa complessiva di euro 243.715,84 IVA e oneri compresi, resasi necessaria per l'esecuzione degli interventi ordinati ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e la relativa copura sui competenti capitoli di bilancio;
- la determina del dirigente del settore tecnico n. R.G. 1931 del 31/12/2024 con la quale è stata impegnata a favore dell'operatore economico BNT Ambiente e Servizi srl (P. IVA 03601220795) la somma di **euro 5.596,93** a valere sul capitolo 1057/0, piano dei conti 1.10.05.04.001, del bilancio 2024/2026, esercizio finanziario 2024;
- tra le parti è stato stipulato il contratto d'appalto nella forma della lettera commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- la direzione lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione in cui si da atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si liquida l'importo di euro 3.899,50 oltre Iva di legge, come da contabilità riportata nel medesimo certificato;
- il Responsabile del procedimento, ing. Nicola Cerminara, ha emesso il certificato di pagamento a saldo dei lavori di importo pari ad euro 3.899,50 oltre Iva di legge;
- l'impresa ha emesso fattura n. 718 del 19/06/2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 50964 del 19/06/2026, di importo complessivo pari ad euro 4.757,39 di cui euro 3.899,50 per lavori eseguiti ed oneri di sicurezza, ed euro 857,89 per Iva di legge, a saldo delle proprie competenze a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione ed il certificato di pagamento della rata di saldo dei lavori pari ad euro 3.899,50 oltre IVA di legge;

Acquisito il DURC n. prot. INAIL_54471784 del 09/06/2026, con scadenza validità al 07/10/2026, in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta appaltatrice BNT Ambiente e Servizi srl (P. IVA 03601220795);

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Dato atto che:

- per l'appalto di cui in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) B5019D75F6;

- per l'opera di cui in oggetto è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) C88H24001210002;
- il conto corrente riportato nelle fatture coincide con quanto dichiarato in sede di stipula di contratto dall'appaltatore in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente/RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2010, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Visti:

- il D.Lgs. n.36/2023;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento di contabilità del comune di Lamezia Terme;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 01/10/2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di approvare** il certificato di regolare esecuzione redatto dalla direzione lavori in cui si dà atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si liquida l'importo di euro 3.899,50 oltre Iva di legge, come da contabilità riportata nel medesimo certificato;
3. **di approvare** il certificato di pagamento della rata di saldo dei lavori pari ad euro 3.899,50 oltre Iva di legge, emesso dal RUP ing. Nicola Cerminara;
4. **di approvare** e liquidare la fattura n. 718 del 19/06/2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 50964 del 19/06/2026, di importo complessivo pari ad euro 4.757,39 di cui euro 3.899,50 per lavori eseguiti ed oneri di sicurezza, ed euro 857,89 per Iva di legge, emessa dalla ditta BNT Ambiente e Servizi srl (P. IVA 03601220795), a saldo delle proprie competenze maturate a seguito del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
5. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad accreditare la somma complessiva di euro 3.899,50 sul conto corrente riportato in fattura e di versare direttamente all'erario l'aliquota IVA pari ad euro 857,89 in ottemperanza alla vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti;
6. **di imputare** la spesa complessiva di euro 4.757,39 Iva compresa, sul capitolo 1057/0, piano dei conti 1.10.05.04.001, del bilancio 2024/2026, esercizio finanziario 2024 a valere sulle somme impegnate con determina dirigenziale n. R.S. 205 del 31/12/2024;
7. **di dare atto** che il RUP ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 36/2023 è l'ing. Nicola Cerminara;
8. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
10. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente Piano per la prevenzione della corruzione;
11. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 16 d.lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
12. **di dare atto che** l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

14. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
15. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Settore Economico Finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4 comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
16. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
17. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e degli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1903 del 02/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 03/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 112 del 03/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4487	1	1-1147-1	BNT AMBIENTI E SERVIZI SRL	4.757,39

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 07/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.